

1500021-24.2022.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2010441/2022 - DEL.POL.CAJATI, 22402499 - DEL.POL.CAJATI, 54/22/101 - DEL.POL.CAJATI, 2010441 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

ADILSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500021-24.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500021-24.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2010441/2022 - DEL.POL.CAJATI, 22402499 - DEL.POL.CAJATI, 54/22/101 - DEL.POL.CAJATI, 2010441 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

ADILSON SOBRAL CONSTANTINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

WALLISON THOMAZ DA SILVA e ADILSON SOBRAL CONSTANTINO foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29 do CP, porque, por volta das 09:20 horas, no dia 12 de janeiro de 2022, na Avenida João Felizardo, nº779, Vila Antunes, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga/SP, previamente ajustados e em unidade de desígnios, guardavam, de forma livre e consciente, com a

finalidade de venda e entrega a terceiros, 10 trouxinhas de maconha, totalizando o peso de 38 gramas, 13 pinos de cocaína, totalizando o peso de 12 gramas e 30 porções de crack, totalizando o peso de 28, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 98/99.

Resposta à acusação, às fls. 135/136.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório dos réus. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo de fls. 182/184.

A autoria é certa e recai sobre os réus, com base prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares relataram que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram Adilson escondendo uma sacola e procederam a sua abordagem. Contaram que a sacola foi localizada e verificaram que dentro dela havia entorpecentes. Indagado, Adilson afirmou que estava guardando a droga para Wallison e, em troca, ganharia uma pedra de crack. Disseram que abordaram Wallison a poucos metros de distância e com ele encontraram somente dinheiro.

Os depoimentos dos policiais militares foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

Os réus, por sua vez, negaram a acusação, alegando que são usuários. Trata-se de versão que restou isolada nos autos, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida.

Ademais, ficou comprovado pela prova testemunhal que Wallison era responsável pela venda dos entorpecentes, ficando com o dinheiro, produto do crime, enquanto Alison guardava a droga.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.

No caso, a natureza da droga deve ser valorada negativamente, considerando o alto potencial lesivo do crack para a saúde pública, quando comparado a outros tipos de entorpecente. Por tal razão, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade e variedade de droga não são compatíveis com a traficância ocasional, demonstrando, pelo contrário, dedicação ao crime.

Ante o exposto, CONDENO os réus WALLISON THOMAZ DA SILVA e ADILSON SOBRAL CONSTANTINO a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que os réus sejam portadores de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º,

do Código Eleitoral e o que mais for necessário.
Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.
Intime-se.

Jacupiranga, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA